

1501353-48.2021.8.26.0201

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... primeira instância pelos crimes de tráfico e associação (fls. 29/30), entendo suficiente a aplicação da pena de advertência. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno CARLOS AUGUSTO ROLDÃO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, tendo a advertência como punição. Deverá a Serventia providenciar o necessário. Com o trânsito em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, ., Willians - CEP 17400-000, Fone:

(14)3406-1177, Garça-SP - E-mail: garcajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501353-48.2021.8.26.0201

Classe - Assunto

Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

CARLOS AUGUSTO ROLDÃO

Data da audiência:

22/03/2022 às 15:00h

Aos 22/03/2022 às 15:00h, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento CSM 2651/2022 e Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 1ª Vara da Comarca Garça/SP - Juizado Especial Cível e Criminal Processo nº 1501353-48.2021.8.26.0201 - 22 de março de 2022, às 15:00 horas", sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. RENATA LIMA RIBEIRO RAIA, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência nos autos do processo em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, apregoadas as partes, verificou-se a conexão do Representante do Ministério Público, Dr. RICHARD FABRÍCIO MESSAS, do acusado, CARLOS AUGUSTO ROLDÃO, acompanhado de seu advogado, Dr. NIEL CORREA DE AMORIM. Iniciados os trabalhos e dada a palavra ao defensor para apresentação da defesa preliminar, assim se manifestou: "MM. JUÍZA: A denúncia não deve ser recebida, pois não há elementos probatórios suficientes. Não sendo este o entendimento, a inocência do acusado será demonstrada durante a instrução processual". A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte decisão: "RECEBO A DENÚNCIA, pois há indícios de materialidade e autoria, não vislumbrando nenhuma das hipóteses de rejeição, merecendo os fatos a sua apuração em contraditório". Após, pela MM. Juíza foi dito que a prova oral, eventuais compromissos de dizer a verdade (art. 458 do CPC), contraditas (art. 457, § 1º, do CPC), indeferimentos de perguntas impertinentes e respectivas deliberações foram registradas todas em formato digital de áudio e vídeo para garantir maior

fidelidade ao ocorrido em audiência, conforme disciplinam o item 77, cap. II, das NCGJ; e art. 367, § 5º, do CPC, oportunidade em que as partes corroboraram sua preferência por esse meio, dispensando as transcrições, tudo conforme vídeo anexado a este termo de audiência. Em seguida, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, e colhidas as oitivas das testemunhas de acusação, ANDERSON RICARDO FERNANDES SOUZA e CRISTIANO SERRANO. Ato contínuo foi colhido o depoimento da testemunha arrolada pela defesa, TALITA MARINHO MORGADO, ouvida como informante, em razão de parentesco existente (ex-cunhada do réu). Todos os depoentes, regularmente identificados através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectados da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Em seguida, promoveu-se o interrogatório do réu. Sem que tenha havido qualquer oposição, todos os depoimentos, bem como as ocorrências e manifestações a eles relacionadas, foram gravados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e armazenados neste termo de audiência SAJ, nos termos do item 3 do Comunicado Conjunto nº 1350/2020 da Corregedoria Geral da Justiça. Estando encerrada a instrução, prosseguiu-se aos debates orais, com registro digital. Pela MM. Juíza foi dito: "Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao réu a prática da infração prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. A pretensão acusatória é procedente. Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal restaram comprovados pelo auto de apreensão (pág. 5), laudo (págs. 18/22) e prova oral. De fato, a substância apreendida foi submetida a exame, que apresentou resultado positivo para "tetrahidrocannabinol (THC)" (págs. 18/22), de uso proscrito no Brasil. Segundo afirmou a testemunha ANDERSON RICARDO FERNANDES SOUZA, policial civil, estava em cumprimento de mandado de busca quando encontrou no quarto do acusado a porção de maconha, tendo ele prontamente afirmado que era para consumo próprio. No mesmo sentido o depoimento da testemunha CRISTIANO SERRANO, também policial civil. Interrogado, o réu confirmou que é usuário de droga há muito tempo e que o entorpecente era para seu uso. Transposta a instrução, observa-se que o réu confessou a prática delitiva descrita na denúncia. A confissão está em compasso com as demais provas produzidas, sobretudo a palavra dos policiais civis que realizaram a apreensão da droga em cumprimento do mandado de busca anteriormente expedido. Há, assim, perfeita subsunção do fato concreto ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. Cabe observar que configura crime qualquer conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. E, como se sabe, não houve ultimação do julgamento pela Corte Suprema do Recurso Extraordinário 635.659, com repercussão geral, no qual se debate a constitucionalidade da criminalização da posse de droga para uso próprio. Presentes, então, os pressupostos para a responsabilização penal, passo à aplicação da pena, de acordo com as regras específicas trazidas no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente a falta de comprovação do trânsito em julgado do processo em que condenado em primeira instância pelos crimes de tráfico e associação (fls. 29/30), entendo suficiente a aplicação da pena de advertência. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno CARLOS AUGUSTO ROLDÃO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, tendo a advertência como punição. Deverá a Serventia providenciar o necessário. Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, oficie-se para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos posteriormente. Incinere-se, caso ainda não tenha sido feito, eventual quantia de substância entorpecente remanescente após o exame químico-toxicológico, com atenção para o que dispõe o artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 em relação à amostra guardada para contraprova. Deixo de fixar a verba mínima indenizatória, pois não houve pedido a propiciar o contraditório. Sem custas, na forma do artigo 4º, § 9º, caput, da Lei nº 11.608/2003. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão. Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Publique-se e intime-se". Também, sem

que tenha havido qualquer oposição das partes, o termo de audiência do presente processo digital constará apenas a assinatura digital da MM. Juíza de Direito. NADA MAIS. Eu,\_\_\_ (Alexandre Gloneki Aparecido), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA